

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3027/2530

นายโทมัส เวนน์ เฮิร์ท
บริษัทบอสเวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สิงคโปร์ (พี.ที.อี.) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 254, มาตรา 271, มาตรา 290, มาตรา 319.

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

การที่บุคคลภายนอกส่งเงินที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราวมาตามคำบังคับของศาลตามที่โจทก์ขอ หลังจากที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนั้น เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้ตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นจะได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันกับคดีของโจทก์คดีอื่นและศาลออกคำบังคับในวันเดียวกันก็ตามแต่เมื่อโจทก์คดีอื่นมิได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยหนี้ตามมาตรา 290 โจทก์คดีอื่นจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับส่วนเฉลี่ยจากเงินนั้นแต่อย่างใดดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีส่วนเฉลี่ยของเจ้าหนี้อื่นตามมาตรา 319 จึงเป็นการไม่ชอบ.

ชั้นเดิม คดีนี้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีอื่นของศาลแรงงานกลางรวม ๑๐ สำนวน โจทก์ ในสำนวนนี้คือโจทก์ที่ ๙ เฉพาะสำนวนของโจทก์ที่ ๘ โจทก์ที่ ๙

และโจทก์ที่ ๑๐ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้จำเลยชำระ
เงินแก่โจทก์ที่ ๘ จำนวน ๖๓,๐๑๙ บาท แก่โจทก์ที่ ๙ จำนวน ๗๔๕,๒๐๐ บาท แก่
โจทก์ที่ ๑๐ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเฉพาะสำนวนของโจทก์ที่ ๙ ศาล
แรงงานกลางได้ออกหมายอายัดชั่วคราวตามคำขอของโจทก์ที่ ๙ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔, ๒๕๕ และ ๒๖๖ ในวันเดียวกับที่โจทก์
ยื่นคำฟ้อง โดยห้ามมิให้บริษัทไทยเซลล์ฯ ลูกหนี้ของจำเลยชำระเงิน ๗๔๕,๒๐๐ บาท
แก่จำเลย หลังจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางแล้ว บริษัท
ไทยเซลล์ฯ ได้ส่งเงินจำนวน ๖๘๓,๓๔๘.๔๐ บาท (โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ
จำนวนเงิน ๗๔๕,๒๐๐ บาท) มายังศาลแรงงานกลาง ตามหมายอายัดชั่วคราวและตาม
คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ที่ ๙ จึงขอรับเงิน ๖๘๓,๓๔๘.๔๐ บาท จากศาล
แรงงานกลาง แต่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๓๑๙ จึงสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีส่วนเฉลี่ยแล้วปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑๙

โจทก์ที่ ๙ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การที่บริษัทไทยเซลล์ฯ ส่งเงินมายังศาล
แรงงานกลางนั้น ได้ส่งมาหลังจากที่ศาลแรงงานกลางออกหมายบังคับคดีแล้ว ตาม
หนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพราะฉะนั้นเงินจำนวน ๖๘๓,๓๔๘.๔๐ บาท จึงเป็น
เงินที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๐ โจทก์ที่ ๘ และโจทก์ที่ ๑๐ หาได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้
ตามมาตรา ๒๕๐ ไม่ โจทก์ที่ ๘ และโจทก์ที่ ๑๐ จึงไม่มีสิทธิที่จะขอรับส่วนเฉลี่ยจาก
จำนวนเงิน ๖๘๓,๓๔๘.๔๐ บาทประการใดการขอเฉลี่ยหนี้ตามมาตรา ๒๕๐ และการ
ทำบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจำนวนเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดังเป็นบทบัญญัติ
ที่อยู่ในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งด้วยกันแต่มาตรา ๒๕๐ อยู่

ในหมวด ๑ หลักทั่วไปซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจำต้อง
กระทำก่อนต่อเมื่อได้กระทำแล้วได้มาซึ่งสิทธิตามมาตรา ๒๕๐ แล้ว เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงมีหน้าที่ทำบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจำนวนที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ขอเฉลี่ย
จะพึงได้รับ อันเป็นบทบัญญัติในหมวด ๒ ที่ว่าด้วยการจ่ายเงินซึ่งเป็นกระบวนการ
พิจารณาชั้นหลัง กฎหมายบัญญัติกระบวนการไว้เป็นขั้นตอนดังนี้ ที่ศาลแรงงาน
กลางสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการในชั้นจ่ายเงินทั้งที่สิทธิที่จะได้รับเงินของ
โจทก์ที่ ๘ และโจทก์ที่ ๙ หามีไม่ จึงเป็นการคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

พิพากษากลับให้ศาลแรงงานกลางจ่ายเงินจำนวน ๖๘๓,๓๔๘.๔๐ บาทแก่โจทก์
ที่ ๘.

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายสนิท นิติธรรมาศ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ